

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO — FURTO IV

FURTO PRIVILEGIADO VS PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Furto privilegiado ocorre quando o ofensor é réu primário e pratica um furto de coisa material com pequeno valor. Nesse sentido, é importante distingui-lo do princípio da insignificância, segundo o qual a coisa furtada é insignificante, sem valor expressivo.

Note que essa distinção se respalda no **valor da coisa**, que é o elemento subjetivo principal para essa diferenciação, conforme ilustrado em tabela a seguir. Perceba, no campo limite de valor, na tabela, que pequeno valor é diferente de valor insignificante.

	Furto privilegiado	Princípio da insignificância
Limite de valor da res furtiva	Até 1 salário mínimo e desde que o agente seja primário	Em regra, até 10% do salário mínimo (HC 396785/SC, julgado em 20/06/2017)
Observação	Pode ser aplicado a furto de objeto com valor inferior a 10% do salário mínimo, quando o princípio da insignificância se mostrar inaplicável ao caso concreto.	Entretanto, o valor da coisa é apenas um dos requisitos do princípio da insignificância. O juiz deve analisar se, no caso concreto, os demais requisitos objetivos não forem preenchidos.

- *res furtiva* = coisa furtada

No caso do princípio da insignificância, o juiz deve analisar, ainda, se outros requisitos estão presentes, pois valor insignificante da coisa furtada é apenas um deles.

Suponha que alguém tenha subtraído um objeto, cujo valor seja de 50,00. Nesse sentido, entenda:

i) *a priori*, poderia ser aplicado o princípio da insignificância, contudo, nesse caso, o juiz deverá julgar os outros elementos do delito.

ii) caso não haja os elementos subjetivos para aplicação desse princípio (que é mais benéfico ao réu), o juiz pode aplicar, residualmente, o furto privilegiado.



ANOTAÇÕES

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

ATENÇÃO

Esse princípio aplica-se, sobretudo, a crimes contra o patrimônio. No entanto, ele pode ser aplicado a outros crimes, assim, é importante ficar atento a essas possibilidades, previstas na Parte Geral do Código Penal, como o crime de descaminho.

- **Outras denominações:** pode ser denominado furto de bagatela.
- **Natureza jurídica:** Para entender a natureza jurídica desse crime, é preciso que se saiba o conceito analítico de crime.

Crime é fato típico + ilicitude + (culpabilidade).

O fato típico possui a seguinte caracterização: conduta/ resultado/ nexo de causalidade e **tipicidade**.

O princípio da insignificância surge da análise da tipicidade, a qual pode ser formal ou material.

- Tipicidade formal é a adequação perfeita à conduta descrita no Código.
- Tipicidade material é a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. No caso em tela, o patrimônio.

No caso de furto em que recai o princípio da insignificância, não haverá lesão material ao patrimônio, tendo em vista a própria natureza do que foi furtado.

Pense no caso de um furto de um bombom num hipermercado. Esse furto não prejudica os ganhos milionários dessa empresa, por exemplo.

Nesse sentido, não há tipicidade material. Se não há tipicidade formal e material, não há tipicidade. Se não há tipicidade, não pode haver crime (causa excludente da tipicidade).

- Existe previsão legal do princípio da insignificância? Não existe essa previsão, contudo esse princípio é amplamente aceito pelos Tribunais Superiores e foi descrito satisfatoriamente pela doutrina.

A doutrina estipulou determinados critérios, os ditos doutrinários, para consumação do princípio da insignificância, a saber:

ANOTAÇÕES



- valor econômico ou sentimental do bem. Em caso de objetos com grande valor sentimental para a vítima, não se aplica esse princípio;
- proibição da aplicação do princípio da insignificância a crimes que envolvam violência ou grave ameaça. Nesse sentido, em caso de uso de armas brancas, armas de fogo, violência ou ameaça, ou seja, em crime de roubo, não se aplica esse princípio.
- Condição econômica da vítima. Esse elemento deve ser considerado quando da aplicação do princípio, ou seja, demanda análise do caso concreto.
- Perfil do autor. Furto famélico é considerado e, da mesma forma, elementos da reprovabilidade do comportamento do autor.
- Consequências do crime e *modus operandi*. Esses elementos reforçam o caráter subjetivo, aplicado ao caso concreto, para aplicação desse princípio.

CRITÉRIOS OBJETIVOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA

Segundo Min. Celso de Mello (HC 84.412-0/SP – 29/06/2004 – STF), os critérios são

- a) mínima ofensividade da conduta;
- b) nenhuma periculosidade social da ação;
- c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
- d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Embora haja a adoção desses critérios, o min. não os especificou nem os detalhou suficientemente. Desse modo, é possível haver uma interpretação *lato sensu* desses critérios, contudo não há uma distinção clara entre eles. Para sua prova, portanto, basta conhecê-los.



Jurisprudência

Segue um caso jurisprudencial de reprovabilidade de comportamento.

No caso, teria a paciente, segundo a denúncia, subtraído um cofrinho com R\$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) de uma associação de voluntários de combate ao câncer, induzindo seu filho de apenas 09 anos a pegar o objeto e colocá-lo na sua bolsa. Características dos fatos que impedem o reconhecimento da atipicidade do comportamento irrogado, dada a especial reprovabilidade da conduta, não obstante o inexpressivo valor do bem. RHC 93.472/MS, julgado em 15/03/2018.

Não obstante o inexpressivo valor do bem, nesse caso, não se aplicou o princípio da insignificância.

ANOTAÇÕES

Reincidência

A reincidência **não impede, por si só**, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto (Informativo 793 do STF, HC 123108, julgado em 03/08/2015 e STF – HC 155.920/MG – 27/04/2018).

- Atente-se que, em relação ao furto privilegiado, não é possível a reincidência.

Furto qualificado

Em regra, não será aplicado o princípio da insignificância, entretanto não é possível afirmar que o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao furto qualificado (Informativo 793 do STF, HC 123108, julgado em 03/08/2015 e STF - HC 155.920/MG – 27/04/2018).

- Novamente, assim como no caso da reincidência, depende do caso concreto.



Manifestação dos Tribunais Superiores (STJ e STF) em relação ao princípio da insignificância

Nos casos de furto noturno, de furto com ingresso na residência da vítima (violação da intimidade) e de furto qualificado pelo abuso de confiança, não se aplica, em regra, o princípio da insignificância. No entanto, houve situações em que os Tribunais aplicaram esse princípio.

É firme nesta Corte o entendimento segundo o qual a prática do delito de furto qualificado por escalada, destreza, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes indica a reprovabilidade do comportamento do réu, sendo inaplicável o princípio da insignificância (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1432283/MG, julgado em 10/06/2014).

- O princípio da insignificância já foi aplicado em caso de furto com rompimento de obstáculo.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
